

0002123-04.2017.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/09/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GABRIEL VIUDES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

GABRIEL VIUDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia a 01 de setembro de 2017, por volta das 09h00, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0002123-04.2017.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0002123-04.2017.8.26.0542
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GABRIEL VIUDES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

GABRIEL VIUDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia a 01 de setembro de 2017, por volta das 09h00, na Rua Presidente Costa e Silva, 1855, Munhoz Júnior, nesta cidade e comarca de Osasco, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 65 (sessenta e cinco) porções de tetrahydrocannabinol (THC), pesando 176,61g e 32 (trinta e dois) microtubos do tipo eppendorf, contendo cocaína, pesando 6,93g, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física ou psíquica (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudos de constatação de fls. 22/24 e

de exame toxicológico de fls. 42/44).

Denúncia recebida em 06 de outubro de 2017 (fls. 141).

Réu citado (fls. 156). Resposta apresentada (fls. 149/150).

Antecedentes juntados, bem como laudo químico-toxicológico (fls. 47/48).

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 228/232).

A defesa fez digressões sobre o conjunto probatório, pleiteou a absolvição do acusado. De forma subsidiária, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação da pena no mínimo legal, regime mais brando para inicial cumprimento de reprimenda e direito de recorrer em liberdade (fls. 262/268).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação não procede.

Os policiais ouvidos narraram que receberam denúncia anônima na qual eram informados rua, número e características do suspeito de traficância. Foram para o local, chamaram na porta, o réu os atendeu, de pronto confessou que tinha drogas no próprio quarto, levando os policiais até um guarda-roupas, onde encontraram os entorpecentes descritos na denúncia. Os policiais descreveram o tipo e a quantidade de drogas apreendidas conduziram o réu à delegacia.

O réu negou a acusação, apresentando versão própria para os fatos. Disse que um casal passou na porta da sua casa e a mulher pediu que ele guardasse para ela uma bolsinha, alegando que se tratava de maquiagem. Após uns 40 min ouviu um barulho e viu que estavam forçando a sua janela. Saiu correndo pela porta e se deparou com os policiais, que já tinham estourado o cadeado e a corrente do portão. Entraram sem permissão e acharam drogas na bolsinha citada por ele

A versão apresentada pelo acusado carece de verossimilhança. Não obstante, entendo necessária a análise da licitude do ingresso dos policiais no domicílio do acusado.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que somente é legítimo o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, que devem ser evidenciadas devidamente pelas circunstâncias do caso concreto. Sobre a fundada suspeita, o voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário 603.616/RO, julgado em 5 de novembro de 2015, esclarece que:

"(...) provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais" (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa."

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 12G (DOZE

GRAMAS) DE COCAÍNA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E EM ATITUDE SUSPEITA DOS ACUSADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas – 12g (doze gramas) de cocaína –, quando apoiado em mera denúncia anônima e no fato de que os policiais, de fora, avistaram os acusados no interior da casa manipulando material, não traz contexto fático que justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no caso dos autos. 2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RECURSO ESPECIAL nº 1.865.363 - SP – 6ª Turma – Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – j. 22.06.2021). – grifei.

No caso em tela, além da denúncia anônima, é evidente a ausência de anuência do acusado para o ingresso domiciliar. Poderiam os policiais ter requisitado mandado de busca e apreensão, mas assim não procederam.

A Corte Superior, no recente julgamento do Habeas Corpus nº 598.051/SP estabeleceu que não basta a prova oral, produzida pelos agentes estatais, a demonstrar que o morador autorizou a entrada da força policial em sua casa, sob pena de se ter prova ilícita.

"A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. 5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 598.051/SP.Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgamento: 2 de março de 2021).

Acontece que a acusação não trouxe provas seguras de anuência do acusado. A simples afirmação dos policiais de que o réu teria assentido com a entrada não é suficiente, sendo necessários outros elementos de prova, o que não ocorreu nos autos.

Por todo o exposto, imperioso concluir que a violação do domicílio – pela ausência de ordem judicial ou de demonstração incontestada de anuência do réu para o ingresso na residência – implica no reconhecimento da ilicitude de toda a prova produzida pela acusação, porque a inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional e direito fundamental do indivíduo, não havendo outra solução que não a absolvição do acusado.

Portanto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER GABRIEL VIUDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, da acusação dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos dos artigos 32 e 72 da Lei nº 11.343/2006 e regulamentações a respeito.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, remetam-se os autos ao arquivo.
P. R. I. C.

Osasco, 11 de julho de 2022.